



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

TEMA: AÇÃO

SUMÁRIO

1. Teorias
2. Conceito
3. Elementos
4. Condições
5. Conexão
6. Continência

1. TEORIAS

1.1 CONCRETISTA

- A ação é um direito exercido contra o Estado, a fim de provocá-lo para o exercício da jurisdição e só existe se o resultado for favorável.
- Ocorre se existir o direito material
- ex. propõe-se ação para reconhecer a inexistência de união estável; pedido julgado procedente; veja que a decisão é favorável pois não havia o direito material (união estável)
- ex. liquidação de sentença pode chegar ao valor zero; se isso não fosse admitido, não haveria pronunciamento desfavorável;
- teoria superada

1.2 ABSTRATA

- A ação é o direito de provocar o Estado para o exercício da jurisdição e existe, qualquer que seja o resultado.

1.3 ECLÉTICA

- A ação, para existir, deve observar a categoria das condições da ação: possibilidade jurídica, interesse de agir [necessidade e adequação] e legitimidade.
- Condições da ação eram exigências formais necessárias para assegurar o pronunciamento (para ter o direito de ação)

1.4 ECLÉTICA (2)

- A categoria das condições da ação, agora, não mais se relaciona com sua própria existência, mas sim como requisitos para um provimento final, sobre o mérito.
- Teoria aprimorada e encampada pela doutrina atual
- Obs. das 3 exigências formais, no CPC/15, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser necessária: entenda que se o juiz disser que o pedido é impossível, será uma decisão de mérito

1.5 ASSERÇÃO - STJ

- Direito de ação como direito de obter o pronunciamento; há condições para exercer esse direito de ação; para essa teoria, a análise dessas condições é feita em tese (pelo que é dito pelo autor, em abstrato)
- De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Agravo em Resp. Nº 1.026.699 - DF (2016/0317689-3).
- ex. sujeito que diz que está com salários atrasados, em tese, pode cobrar da empresa que o contratou; na petição inicial faz a análise, em tese, do alegado – aqui já se constata quem é o autor, réu, possível vínculo, etc.-; se, no curso do processo, a empresa provar que não deve nada, haverá a decisão de mérito; nesse mesmo exemplo, considere que o autor não demonstre qualquer ato de empregado, ficando mais clara uma relação de consumo que de trabalho; veja que isso, ficando claro na inicial, já impossibilita o processo continuar, pois nunca um consumidor será empregado sendo um vício macroscópico de ilegitimidade;

obs. por fim, destaca-se que o CPC não tem nenhum artigo citando condições da ação: por isso, há doutrinadores que entendem que a categoria condições da ação não foi adotada pelo CPC (colocando essas exigências formais - legitimidade e interesse de agir - na condição de pressupostos processuais)

Outra corrente entende que a categoria de condições da ação permanece no CPC, mesmo não sendo mencionada expressamente

O efeito prático é o mesmo, apenas se atente nos enunciados das questões

- obs. Ação como direito que apresenta uma categoria chamada condições da ação, nesta categoria encontra exigências formais. Pela teoria eclética atualizada, essa categoria traduz exigências necessárias para garantir um pronunciamento de mérito qualquer que seja ele.

2. CONCEITO

- O poder de provocar situações jurídicas ativas, preparando o exercício, pelo Estado, da função jurisdicional.
- Direito público, subjetivo, abstrato e autônomo exercido contra o Estado-Juiz para que abandone a inércia e exerça a função jurisdicional mediante um processo.
- Público: exercido contra o Estado-Juiz
- Subjetivo: integra o rol do “facultas agendi” (reclama uma prestação)
- Abstrato: direito de obter um pronunciamento, independentemente de qual o seu teor
- Autônomo: não se confunde com o direito material
- ex. propõe-se ação para reconhecer a inexistência de união estável; pedido julgado procedente; veja que a decisão é favorável pois não havia o direito material (união estável)

Bloco 2

3. ELEMENTOS: RELAÇÃO JURÍDICA

RELAÇÃO JURÍDICA	CÓDIGO CIVIL	ELEMENTOS DA AÇÃO
SUJEITO	PESSOAS	PARTE
OBJETO	BENS	PEDIDO
FATO	FATOS JURÍDICOS	CAUSA DE PEDIR

- Todas as vezes que se exerce o direito de ação, afirma-se a existência de uma relação jurídica
- ex. autor afirma, na inicial, que existe uma relação jurídica em que aparece como titular de um direito e o réu como titular de um dever; diz que é credor e o réu devedor e, por isso, está pedindo que obrigue o réu a pagar

3. ELEMENTOS DA AÇÃO

PARTE	PEDIDO	CAUSA DE PEDIR
AUTOR	IMEDIATO	PRÓXIMA
RÉU	MEDIATO	REMOTA

- autor: parte que postula

- réu: parte em face de quem se postula
 - Parte incidente: parte no incidente: ex. juiz em um incidente de suspeição
 - Pedido imediato: provimento jurisdicional (tutela condenatória, executiva, etc.)
 - Pedido mediato: bem da vida (ex. réu deve entregar uma TV)
 - Causa de pedir fatos (remota): origem do direito (ex. contrato de compra e venda – titularização de um direito)
 - Causa de pedir fundamentos (próxima): consequências (ex. direito subjetivo de receber a tv do contrato de compra e venda)
 - Obs. o direito de ação é dinâmico: o autor começa exercendo o direito de ação, mas no curso do processo é possível que o réu exerça esse direito: ex. pedido do autor julgado totalmente procedente; o réu entra com recurso.
- Ex.2. Reconvenção: autor entra com pedido em face do réu; o réu contesta e apresenta reconvenção
- Obs. na jurisdição voluntária há uma lide presumida: a própria lei apresenta exigências formais (busca-se evitar prejuízos para terceiros);

Bloco 3

4. CONDIÇÕES DA AÇÃO

LEGITIMIDADE	POSS JURÍDICA DO PEDIDO	INTERESSE DE AGIR
PARTE	PEDIDO	CAUSA DE PEDIR
ORDINÁRIA	CPC 73: CONDIÇÃO	NECESSIDADE
EXTRAORDINÁRIA	CPC 15: MÉRITO	ADEQUAÇÃO

- Teoria eclética 2: condição para provimento de mérito
 - Legitimidade: refere-se às pessoas (autor e réu)
 - Relação de pertinência subjetiva
 - Em regra, o titular do direito é que está autorizado a buscar sua defesa em juízo (ordinária)
 - É possível que quem não é titular do direito possa buscar sua defesa em juízo (extraordinária)
 - ex. de extraordinária: MP promove ACP para proteger o meio ambiente (MP não é o titular do meio ambiente, mas pode atuar em sua defesa em nome da coletividade –titular-)
 - obs. hoje, admite-se que a legitimidade extraordinária seja criada pelo ordenamento jurídico (abrange lei e contrato; legitimidade extraordinária contratual – uma das possibilidades de negócio jurídico processual do art. 190)
 - legitimidade extraordinária contratual: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
- Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
- Legitimidade originária: é o que figura no polo ativo quando a ação é proposta
 - Legitimidade sucessiva: assumem o polo ativo após a saída do legitimado originário

- Ex. pai entra com ação de cobrança em face de fulano (pai como legitimado originário); o pai falece no curso do processo e os filhos passam a integrar o polo ativo nessa ação em face de fulano (filhos como legitimados sucessivos)

4.1 POSSIBILIDADE JURÍDICA

- Repito: atente-se que a possibilidade jurídica não é mais condição da ação (se o juiz disser que determinado pedido não é possível, ele já está se manifestando/julgado o pedido)

4.2 INTERESSE DE AGIR

- Adequação: mitigada pelo art. 190, art. 6º - sempre será possível promover um ajuste para assegurar o prosseguimento do processo (medidas atípicas pelo juiz; cooperação)
- Necessidade: remete para □ equivalentes jurisdicionais; julgados do STF e do STJ; ODR □ há necessidade de pronunciamento judicial se existem essas outras vias?
- Ex. segurado procura o judiciário, diretamente, para conseguir benefício, não passando pela via administrativa do INSS – falta interesse de agir necessidade;
- STJ está discutindo a necessidade de entrar primeiro nas ODRs (ex. consumidor.gov) antes de ingressar no judiciário com ação de consumo

5. CONEXÃO

- Trata-se de um fato: relação de semelhança entre duas ou mais demandas
 - Consequência: reunião das demandas
 - Pedido ou causa de pedir: identidade parcial
 - **NÃO** reúne se em alguma das ações existir sentença
 - Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
- § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

6. CONTINÊNCIA

- Relação de semelhança entre duas ou mais demandas, mas o pedido de uma é mais amplo e abrange o da outra
- Partes e causa de pedir idênticos, mas pedido mais amplo em uma, abrangendo o da outra
- Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

SUMÁRIO:

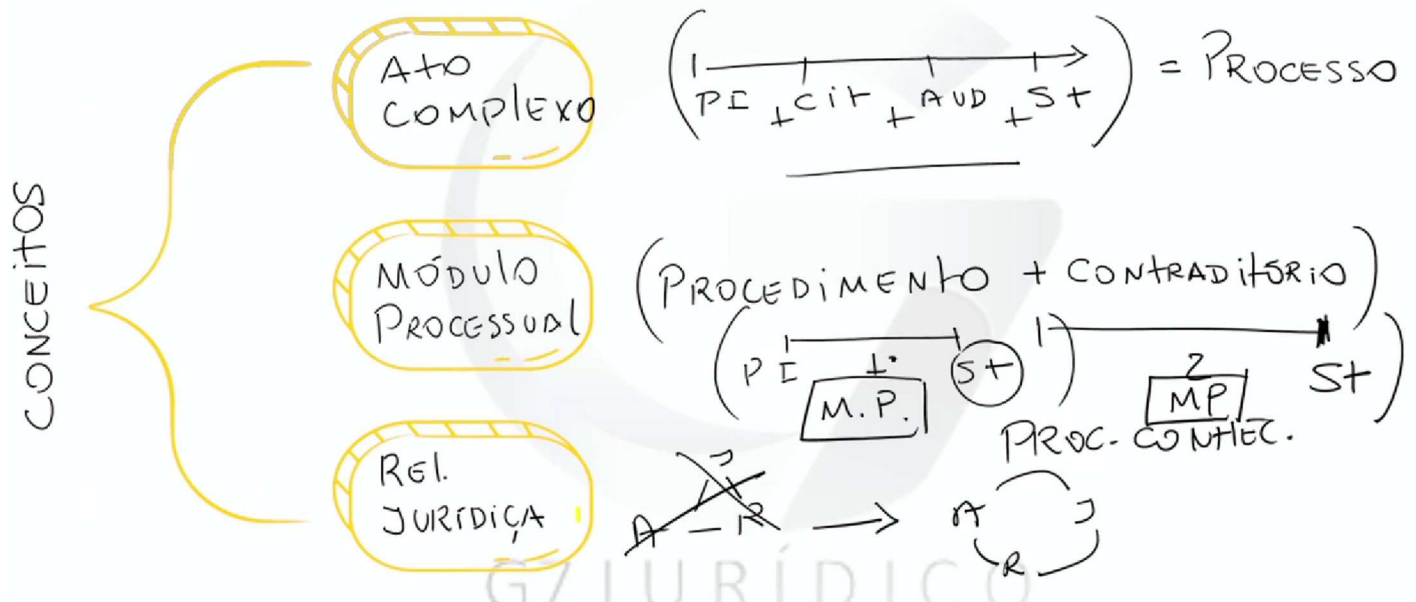
1. conceito
2. competência
3. objeto
4. formação do processo
5. sujeitos
6. litisconsórcio
7. pressupostos

1. CONCEITO:

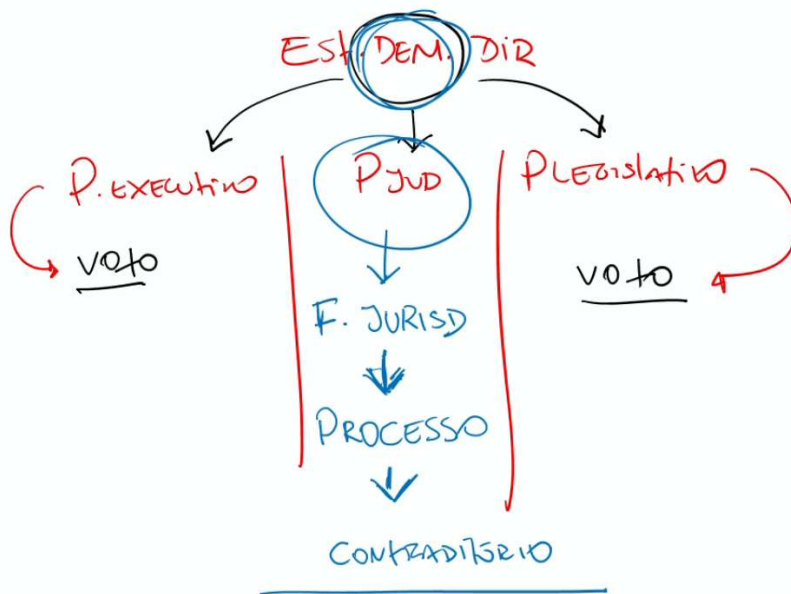
- 5 conceitos utilizados e cobrados em prova
- MÉTODO.
 - Método empregado para a criação de uma norma
 - Norma não é utilizada como gênero no conceito acima
 - Norma como resultado hermenêutico
 - Conceito mais amplo e o mais atual
 - Mais atual pois dialoga com o conceito de jurisdição: jurisdição exercida mediante o processo (processo como método/meio para a produção da norma)
 - Mais amplo pois pode ser aplicado em diversos âmbitos, inclusive o privado: ex. criação de uma convenção de condomínio
 - Devido processo legal privado: ex. condômino adota um comportamento antissocial; o CC permite a imputação de multa para esse condômino, mediante contraditório, ampla defesa e embasamento da decisão; (o devido processo legal é constitucional e aplicado em todo o ordenamento jurídico; se pode enxergar processo no âmbito privado, pode-se enxergar o devido processo legal privado)
- ATO COMPLEXO.
 - Reunião de vários atos individuais que juntos apresentam nova natureza jurídica
 - Importante para compreender a teoria das nulidades (a nulidade de um ato, muitas vezes, não prejudica, necessariamente, os atos posteriores)
 - ex. PI; citação; audiência de mediação ou conciliação; resposta do réu; audiência de instrução; sentença; todos os atos individuais
 - Esses atos reunidos de forma coordenada formam um ato único e complexo: o processo

- MÓDULO PROCESSUAL: Procedimento em contraditório.
 - Importante para compreender a sentença: pronunciamento jurídico prolatado com base no art. 485 ou 487 que tem aptidão para encerrar o módulo processual
 - ex. processo de conhecimento possui duas fases: da PI até a sentença (módulo processual); se o réu resistir -não houver cumprimento voluntário-, instaura-se outro módulo para dar cumprimento à sentença
- RELAÇÃO JURÍDICA
 - Relação circular entre réu, autor e juiz (sistema cooperativo)
 - Pelo menos autor e juiz para que haja a relação jurídica

1. CONCEITO



- ENTIDADE COMPLEXA: Relação (+) Procedimento em contraditório
 - Relação jurídica que se desenvolve mediante um procedimento em contraditório
 - obs. a democracia deve ser garantida no aspecto de todos os Poderes
 - No Executivo e no Legislativo, destaca-se seu exercício através do voto
 - Já no Judiciário, seu exercício ocorre pelo contraditório garantido no processo



Obs. ESPÉCIES

- Se é processo, existe relação jurídica e que é desenvolvida em contraditório
- O que diferencia as espécies é a atividade
- Processo de conhecimento
 - Atividade preponderante é a cognitiva
 - A maioria dos atos são praticados para formar o conhecimento judicial
 - ex. pedido de dano material e dano moral; haverá práticas de ato para convencer o juiz
 - ex. o réu será citado para comparecer na conciliação; se não tiver acordo, sai com prazo para resposta; dilação probatória; até a sentença
- Processo de execução
 - Atividade preponderante é a executiva
 - A maioria dos atos são praticados para garantir a satisfação concreta de um direito material
 - ex. não cita o réu para comparecer em audiência ou se defender; cita-se para efetuar o pagamento voluntariamente e satisfazer o direito de crédito

2. COMPETÊNCIA

- A doutrina aduz que há diferença entre processo e procedimento
 - Processo passa a ideia de relação jurídica (sujeitos do processo; direitos e deveres)
 - Essa relação, apresenta-se no mundo dos fatos mediante um procedimento/rito; esse procedimento/rito é o aspecto externo/extrínseco do processo

- art. 22, I - trata do processo
 - art. 24, XI - trata do procedimento (prática dos atos; ex. horário de expediente forense)
 - obs. Medida provisória não pode alterar matéria processual
 - obs.2. houve dois casos de medidas provisórias, tratando de temas distintos, que acabaram por alterar o CPC (uma alterou a citação e outra tratou sobre os contratos eletrônicos); caso esteja presente em enunciado de questão em prova objetiva, não brigar com a banca e considerar como corretos
- **Art. 22, CF:** Compete privativamente à União legislar sobre:
 - I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
 - **Art. 24, CF:** Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
 - XI - procedimentos em matéria processual;

Bloco 4

3. OBJETO

- Cognição
 - Técnica empregada, pelo magistrado, para que diante dos fatos e alegações, possa formar sua convicção e entregar uma decisão
 - Objeto da cognição
 - Questões preliminares
 - Questões prejudiciais
 - Mérito
 - **obs.** a preliminar guarda, com o mérito, uma relação de antecedência lógica → preliminar deve ser apreciada antes e pode impedir o exame de mérito: ex. coisa julgada (preliminar); já houve decisão, então nem irá analisar o pedido do autor
 - **obs.2.** a prejudicial também guarda relação de antecedência lógica com o mérito; é analisada antes; a prejudicial influencia o mérito (prejudica): ex. autor pede alimentos ao réu; a paternidade é uma prejudicial nesse tipo de ação; a paternidade pode influenciar o mérito; se verificar que não há paternidade, não haverá direito de alimentos;
- Objeto do processo: apenas o mérito
 - Em regra, por conta da inércia, o juiz está adstrito ao pedido
 - Obs. a sentença é formada por relatório, fundamentação e dispositivo: o dispositivo comporta o mérito e a coisa julgada; a prejudicial aparece na fundamentação;

- Espécies de cognição:
 - Ampla: juiz pode conhecer de toda e qualquer alegação e utilizar toda e qualquer espécie de prova
 - Restrita: juiz não vai conhecer de toda e qualquer alegação e nem utilizar todo e qualquer meio de prova – ex. MS exige prova pré-constituída;
 - Sumária: pautada no juízo de probabilidade; decide na razoável chance de que a parte tenha razão; decisão provisória
 - Exauriente: pautada na certeza jurídica; somente aqui a decisão será imutável e indiscutível (coisa julgada)
- **Art. 503.** A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
- § 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:
 - I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
 - II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
 - III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.
- § 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

5. FORMAÇÃO DO PROCESSO

- Adotando o conceito: processo como relação jurídica de direito público, com a presença do contraditório; há relação jurídica circular em razão da cooperação
- Por ser relação jurídica, são necessários ao menos dois sujeitos: autor e juiz
 - Para provocar o Estado, deve utilizar o instrumento da ação
 - Com a ação, forma-se a demanda
 - O instrumento da demanda é a petição (ao dar origem ao processo, chama-se petição inicial)
- a ação é considerada proposta com o protocolo da petição (relação autor ↔ Estado)
- Produz efeitos ao réu com a citação válida (efeitos: litispendência, litigiosidade da coisa e a mora) ainda que por juiz incompetente
- Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240, depois que for validamente citado.
- Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

SUJEITOS DO PROCESSO

SUMÁRIO

1. CONCEITOS.
2. EFEITOS PRÁTICOS
3. JULGADOS
4. LITISCONSÓRCIO.
5. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

1.CONCEITOS

- Partes na demanda (autor e réu)
 - Parte: atua na relação processual com parcialidade
 - Autor: quem postula
 - Réu: em face de quem se postula

- Partes no processo
 - Terceiro com interesse jurídico no processo: pode ingressar no processo; ao ingressar, deixa de ser terceiro, passando a ser parte no processo (interesse jurídico que a decisão seja favorável ao réu ou autor – assistente)
 - Veja que vai atuar, mas não pede nada (não é autor) e não é em face dele que se pede algo (não é réu)

 - obs. observe que, até aqui, falou-se em parte (na demanda e no processo): a atuação não é desinteressada; é uma atuação parcial; atuação direcionada (autor é parte para ganhar; assistente atua para auxiliar a ganhar;)
 - Portanto, são partes no processo, todos os demais sujeitos que atuam de maneira direcionada

- Sujeito processual
 - Indivíduo que atua de forma imparcial
 - ex. MP como custos legis; magistrado; auxiliares da justiça

- **O JUIZ É PARTE?**
 - **Não**, é sujeito processual (em regra)
 - Juiz não pode atuar de forma parcial (deve respeitar o princípio do juízo natural: art. 144 e 145 do CPC)
 - O Juiz pode ser parte, excepcionalmente: ex. se o réu arguir o impedimento ou suspeição do juiz; nesse incidente processual o réu atua como autor do incidente e o magistrado atua parte no/do incidente

2. EFEITOS PRÁTICOS

- **Art. 144.** Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

3. JULGADOS

- **ADI 5953**

A regra descrita no inciso impugnado depende de informações trazidas por terceiros para a sua averiguação, o que nem sempre pode se coadunar com a realidade dos fatos, implicando consequências indesejadas para a efetividade da jurisdição. Dessa forma, o dispositivo impõe ao magistrado o dever de recusar-se a julgar, sem sequer fornecer os meios para que o julgador avalie a incidência da norma. Por isso, a causa de impedimento torna-se de inviável observância.

4. LITISCONSÓRCIO

- Trata-se de um consórcio (reunião de pessoas) que se estabelece em uma lide
- Há uma peculiaridade: o litisconsórcio traduz a ideia de cumulação de partes na demanda
- Mais de um autor ou mais de um réu; ou mais de um autor e mais de um réu
- Ao final, note que o litisconsórcio serve para economia processual (ex. melhor mover uma ação só contra diversos réus do que várias ações individuais)

4.1 CABIMENTO

- **Art. 113.** Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

- (ex: dívida solidária)

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

- (ex: acidente de trânsito com várias vítimas)
- Lembre-se que conexão é uma relação de semelhança – identidade parcial- entre duas ou mais demandas

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

- (ex: admite-se por economia processual – tarifa de avaliação de bens)

4.2 CLASSIFICAÇÃO

- Conforme o polo da relação processual: ativo, passivo e misto
 - Ativo: pluralidade de autores
 - Passivo: pluralidade de réus
 - Misto: pluralidade de réus e autores)

- Conforme o momento de formação: inicial ou ulterior
 - Inicial: a petição inicial apresenta o litisconsórcio (ex. processo já começa com dois autores)
 - Ulterior: surge durante a demanda;
 - ex. um credor e três devedores; a dívida é solidária; o credor pode cobrar de qualquer devedor; decide cobrar apenas de um destes três; veja que os outros dois ficaram de fora (são terceiros); o devedor, que foi demandado sozinho, pode seguir sozinho ou pode chamar os demais devedores ao processo → chamamento ao processo
 - Veja que o litisconsórcio (passivo no exemplo) surge depois; durante a demanda

- Simples ou unitário
 - Simples: há possibilidade de o juiz decidir de forma distinta para os envolvidos (ex. indenização de danos morais em face de três réus; dois podem ser absolvidos e um condenado, por exemplo); veja que pode haver a mesma decisão para todo mundo: não olha para o resultado, deve considerar a possibilidade de ser diferente ou não
 - Unitário: não for possível, nem em tese, entregar decisões distintas (ex. MP propondo ação de anulação de casamento; cônjuges são os réus; litisconsórcio passivo, inicial, necessário e unitário- veja que não tem como anular para um cônjuge e não para o outro
 - Em regra, um litisconsórcio necessário será unitário (ex. da anulação do casamento acima); mas, pode ocorrer de, por força de lei, ser necessário e simples (ex. da usucapião)

- Facultativo ou necessário
 - A regra é o litisconsórcio facultativo
 - Se a natureza da relação jurídica exigir (indivisível; comunhão de direito e deveres não aceita fracionamento) ou por força de lei, poderá ser necessário
 - ex. de necessário pela relação jurídica: deveres do casamento (ex. coabitação); uma decisão sobre esse vínculo afeta os dois (unitário)
 - ex. de necessário pela lei: usucapião (veja que dá para dividir a relação jurídica, mas a lei impõe o litisconsórcio necessário) – ex. citação das áreas adjacentes (não possuem nenhuma relação com a área de usucapião as a lei exige a citação) (simples)

4.3 LITISCONSÓRCIOS - ESPECIAIS

- LITISCONSÓRCIO PASSIVO EVENTUAL.

- (Investigação de paternidade contra dois réus) – ex. mulher está em festa com o namorado; ambos bebem muito e tem relação sexual; o irmão gêmeo do namorado também está na festa e também bebeu muito; também tem relação sexual com ela; ela entra com investigação de paternidade em face de ambos
- Faz-se o primeiro exame de DNA, se der negativo, então vai para o segundo

- LITISCONSÓRCIO PASSIVO ALTERNATIVO.

- (Consignação em pagamento contra credores incertos)
- Credor 1 ou credor 2 ou credor 3...

- LITISCONSÓRCIO ATIVO/PASSIVO MULTITUDINÁRIO

- ex. um autor e 50 réus; ou 50 autores em face de 1 réu
- A multiplicidade pode dificultar ou inviabilizar o processo
- O CPC permite que o juiz reduza o número de litisconsortes

QUESTÃO

QUESTÃO – ANALISTA JUDICIÁRIO – TRF 1ª REGIÃO – 2017 – CESPE/CEBRASPE

Conforme o Código de Processo Civil vigente, julgue o item seguinte, a respeito da função jurisdicional, dos deveres das partes e de procuradores, do litisconsórcio e da assistência.

É lícito ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, mas não por ocasião da execução da sentença

Gabarito - Errado:

Art. 113, §1º: § 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Bloco 5

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. OS TRÊS PLANOS: EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA
3. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

1. CONCEITO

- Expressão utilizada de maneira ampla pela doutrina
- Pressuposto em sentido estrito, requisito e condição
- Exigências formais para que se possa assegurar o provimento de mérito
- obs. primeiro juízo é feito sob as exigências formais; supero este, passa-se ao juízo de mérito; sem o primeiro, não chega ao segundo

2. OS TRÊS PLANOS: EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA

- Existência
 - Pressupostos em sentido estrito
 - **Capacidade de ser parte** (figurar como autor ou réu; essa capacidade está para o processo, assim como a personalidade está para o direito civil; personalidade judiciária)
 - Órgão investido de jurisdição
 - Demanda
 - Se suprimir qualquer dos três pressupostos acima, o processo deixa de existir

CC art. 2^ª A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

CPC Art. 75:

V - a massa falida, pelo administrador judicial;

VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador

VII - o espólio, pelo inventariante;

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

CAPACIDADE PROCESSUAL

Art. 4º, CC: São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

○ Validade

▪ Requisitos

▪ Veja que são adjectivações dos pressupostos

▪ **Capacidade postulatória**

- Em regra é o advogado

- Há exceções: juizados especiais até 20 salários; medidas protetivas para vítima de violência doméstica, alimentos, HC dentre outros exemplos que a capacidade postulatória é flexibilizada.

- Abarca a capacidade de postular e de responder essa postulação em juízo (PI e contestação; recurso e contrarrazões; etc.)

- art. 104 CPC

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

▪ **Capacidade para o processo**

- legitimidade processual (legitimatio ad processum)

- reflete a capacidade do direito civil

- ex. indivíduo absolutamente incapaz - necessita de representação – no âmbito do direito material; no processo, pode titularizar direitos, mas para comparecer em juízo deverá ir representado (ex. menor postulando alimentos; deverá ingressar com advogado e com a representação da genitora, por exemplo)

- Competência
- Imparcialidade (art. 144 e 145)
- obs. ambos acima respeitam o juiz natural
- Regularidade formal
 - Requisitos da PI – art. 319 e 320
 - Se faltar, gera a extinção
- Requisitos negativos (exemplos)
 - Coisa Julgada Material;
 - Litispendência;
 - Perempção;
 - Convenção de Arbitragem;
 - Falta de caução ou outra prestação.

PRESSUPOSTOS	REQUISITOS	CONDIÇÃO
Capacidade de ser parte	▪ Capacidade postulatória ▪ Capacidade para o processo	*Citação
Órgão investido de jurisdição	▪ Competência ▪ Imparcialidade	
Demanda	▪ Regularidade formal ▪ Requisitos negativos	*Citação

- A Citação pode assumir dupla função:
 - Em regra, é um requisito – necessária para que o processo se constitua de forma válida e regular
 - Há situação em que a citação pode ser uma condição para que a decisão produza efeitos perante terceiros (ex. litisconsórcio necessário)
 - Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. [\(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021\)](#)

- Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, **ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [art. 330 e 332]**

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

- I - conhecimento, o réu será considerado revel;
- II - execução, o feito terá seguimento.

- Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

- Eficácia

- Condições para produção de efeitos

RES. 455/2022 - CNJ

Conforme o art. 15 da Resolução CNJ n. 455/2022, o Domicílio Judicial Eletrônico corresponde ao ambiente digital integrado ao Portal de Serviços, para a comunicação processual entre os órgãos do Poder Judiciário e os destinatários que sejam ou não partes na relação processual

O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1º, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei nº 14.195/2021.

Por outro lado, a exigência de cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte que possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), nos termos previstos no § 5º do art. 246 do CPC/2015.

O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário, substituindo os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário

A utilização do DJEN é obrigatória para processos de justiça, facultativo para administrativos (corregedorias ou PADs).

Assim, de acordo com o Art. 13 da Resolução CNJ nº 455/2022, serão objeto de publicação no DJEN:

I – o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 do CPC/2015;

II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 do CPC/2015;

IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos do CPC/2015; e

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista na lei processual, nos regimentos internos e nas disposições normativas dos tribunais e conselhos.

Além disso, será o meio de intimação dos advogados e/ou da sociedade de advogados. O Domicílio Judicial Eletrônico deve ser restrito às citações eletrônicas e às intimações e comunicações pessoais dirigidas à parte ou a terceiros (incluindo, por exemplo, ofícios destinados a entidades incumbidas de cumprir ordens judiciais), não a seus advogados. Para as demais intimações que não exijam pessoalidade da parte e possam ser feitas na pessoa dos respectivos advogados, a regra deve ser a utilização do DJEN.

Abaixo seguem alguns artigos e detalhamentos sobre os pressupostos já abordados acima

CAPACIDADE DE SER PARTE

1.1 PERSONALIDADE JUDICIÁRIA

- Personalidade judiciária é mais ampla que a jurídica
- Há entes despersonalizados que podem figurar como autor ou réu no processo (ex. espólio, massa falida e condomínio)

1.2. ENTES DESPERSONALIZADOS

- Art. 75:
 - V - a massa falida, pelo administrador judicial;
 - VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador
 - VII - o espólio, pelo inventariante;
 - XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico

2. CAPACIDADE PROCESSUAL

- Capacidade processual está para o processo, assim como a capacidade está para o direito civil
- Capacidade para conduzir, validamente, a relação processual
- Pode-se praticar todos os atos do processo, salvo os atos postulatórios (para estes atos é necessária a capacidade específica – postulatória-)
- ex. ato material de pagamento – não precisa de capacidade postulatória

2.1 ABSOLUTAMENTE INCAPAZ

- Será representado
- Art. 3º, CC: São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
- **CPC:**

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

2.2. RELATIVAMENTE INCAPAZ

- Será assistido
 - Nas causas transitórias há a possibilidade de decisão assistida: ex. indivíduo com mal de Alzheimer, para praticar um ato em momento de crise, precisará de decisão assistida; veja que é só no momento de crise que necessita de decisão assistida
 - Art. 4º, CC: São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
 - I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
 - II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
 - III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
 - IV - os pródigos.
- Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

2.3. PRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

- Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
 - I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
 - II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
 - III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
 - IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
 - V - a massa falida, pelo administrador judicial;
 - VII - o espólio, pelo inventariante;
 - XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico

2.4. TUTELA E CURATELA

TUTOR

- O Tutor é nomeado quando o filho não tem pais ou quando houve perda do poder familiar.

CURADOR

- O Curador é nomeado para atuar quando o indivíduo não tem discernimento para os atos da vida civil. (ex. Pessoas idosas com alguma doença).

CURADOR ESPECIAL

- A Curatela Especial é uma situação na qual há necessidade de um advogado para representar em juízo a parte. É um patrono nomeado pelo juiz para postular em nome de determinada parte que apresenta situação de hipossuficiência.
- Veja que não se confunde com o curador

- Ele atua em um único processo específico como patrono da causa
- A curadoria especial, pelo CPC, deve ser desempenhada pela defensoria pública

3. CAPACIDADE POSTULATÓRIA

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

4. ÓRGÃO INVESTIDO DE JURISDIÇÃO

- pressuposto de existência

5. COMPETÊNCIA e IMPARCIALIDADE

- CF, LF, CE, LOJ
- Imparcialidade (art. 144 e 145)

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

- I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
 - II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
 - III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
 - IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
- § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
- § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
- I - houver sido provocada por quem a alega;
 - II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

7.DEMANDA – EXIGÊNCIAS FORMAIS

- o PI: art. 319 e 320.

Art. 319. A petição inicial indicará:

- I - o juízo a que é dirigida;
 - II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
 - III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
 - IV - o pedido com as suas especificações;
 - V - o valor da causa;
 - VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
 - VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
- § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
- § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
- § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

9. REQUISITOS NEGATIVOS

- o São exigências formais de que algumas situações não se verificam

- ex. coisa julgada, litispendência, perempção, etc.
- Situações que não podem estar presentes para que o processo se constitua de forma válida e regular

VALIDADE - EFICÁCIA

- **Art. 239.** Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

- **Art. 115.** A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

QUESTÕES

Quando é admissível a ação meramente declaratória, de acordo com o Art. 20 LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015:

- A) Apenas quando não houver violação do direito
- B) Apenas quando a violação do direito for evidente
- C) Ainda que tenha ocorrido a violação do direito.**
- D) Apenas quando não houver relação jurídica

QUESTÕES

Em ação proposta contra pessoa incapaz cujos interesses colidirem com os dos seus representantes legais, o juiz deverá, enquanto durar a incapacidade:

- A) nomear ao incapaz um curador especial.**
- B) nomear ao incapaz um amicus curiae
- C) determinar ao Ministério Público que assuma a representação do incapaz
- D) nomear um supervisor judicial para monitorar a conduta dos representantes do incapaz